

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2018〕140号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区已建项目 竣工规划条件核实存在问题处理办法》的通知

区直各单位：

《平潭综合实验区已建项目竣工规划条件核实存在问题处理办法》已经区管委会研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2018年8月9日



平潭综合实验区已建项目竣工 规划条件核实存在问题解决办法

为妥善解决我区已建项目竣工规划核实存在的若干问题，以维护社会稳定和公共安全，保障社会公平和公众利益，避免公共资源二次浪费，防患建设单位违规得利为原则，根据《城乡规划法》及《福建省城市规划管理技术规定》等相关法律法规，结合我区已建项目在建设工程竣工规划条件核实工作中存在的问题，制定以下解决办法。

一、总则

1. 本办法仅适用于我区已建项目，且在 2016 年 1 月 1 日之前已经通过建设、勘察、设计、监理、施工五方单位竣工验收的建设项目；

2. 本办法不适用于我区个人住宅（自建房）项目，相关办法另行制定；

3. 本办法实施前，建设项目已有相关会议纪要或其他处理意见的，仍按照原处理意见执行。

二、具体问题及解决办法

（一）建筑面积和计容面积计算规则的问题。

1. 所有项目在进行竣工测量时，各类建筑面积计算方法应与审批《建设工程规划许可证》时的规则一致；

2. 在土地合同或其他出让条件中，如有明确规定特定建筑类型的面积计算方式，在竣工测量时也应按照土地合同或

其他出让条件中的规定来执行；

3. 项目实地建设与原审批不一致且超出原审批建筑面积部分（含计容面积）经公示且相关利害关系人无异议通过后，由区执法部门按照《城乡规划法》处理；

4. 其中超计容面积部分，对规划实施影响不大，属尚可采取整改措施的，经区执法部门按照《城乡规划法》处理后，且补缴城市基础设施配套费并由区国土部门超容处理的，可予以办理产权登记；

5. 由于建设单位谎报瞒报或图件不全，导致竣工测量时，某类建筑面积和计容面积的计算方法与审批时明显不同，则应按审批《建设工程规划许可证》时的规则进行计算。

（二）建筑内部空间增建夹层的问题。

建筑内部空间包括首层、标准层、闷顶层、地下室和半地下室等，建筑顶层等；建筑外部空间因涉及公共利益，不在本条款处理办法范围内；建筑类型包括但不限于住宅配套（商业部分）、商铺、办公楼和厂房等。

在满足下列条件后，增建行为可予以保留，否则应整改到位：

1. 建设单位承诺由该问题引起的经济、安全等一切纠纷及问题责任由其全权承担，并处理所有问题、纠纷，其中明确若小区其他权益相关业主对此存有异议并业主间无法协调达成一致意见，将自行拆除违建，恢复原状；

2. 经论证对规划实施无较大影响；

3. 涉及消防审查的，建设单位应按照有关规定执行；

4. 经竣工规划条件核实公示无异议通过。

可予以保留的增建夹层，该部分面积不予计入核实面积（不予计入建筑、计容建筑面积）、不予办理产权（若涉及征迁，不予补偿、安置）。增建夹层若层高为 2.2 米（含 2.2 米）以上的，该夹层处以没收违法收入的行政处罚；若层高为 2.2 米以下，该夹层处以工程造价 10% 的行政处罚。

（三）改变阳台类型及阳台围合到套内使用的问题。

阳台类型分为开敞阳台、半封闭阳台和封闭阳台；改变阳台类型是指不按照审批图纸中阳台类型进行建设。

在满足下列条件后，改建行为可予以保留，否则应整改到位：

1. 建设单位书面承诺消防安全要求、房屋质量要求、公共利益不受侵害和他人合法权益不受影响、对由此产生的问题承担一切责任、增建行为面积不计容不确权；

2. 经论证对规划实施无较大影响；

3. 经论证对外立面效果无较大影响；

4. 经竣工规划条件核实公示无异议通过。

（四）建筑非公共区域围合到套内的问题。

非公共区域包括但不限于阳台、结构板、入户花园、附属构筑物（安放空调、供暖等设备）和花池等。

参照第（三）款，满足条件的，改建行为可予以保留，否则应整改到位。

可予以保留的改建行为，涉及增加面积的部分应处以工程造价10%的行政处罚，且该面积不予计入核实面积。

（五）建筑公共区域围合到套内的问题。

公共区域是指涉及两个及两个以上相关权益人的区域，包括但不限于屋顶空间、公共走道（廊）、楼（电）梯间、门厅、闷顶层、公共地下室等。

公共区域违建的，应整改到位并处以违建部分工程造价10%的行政处罚。

部分项目公共部分违建一次性整改到位存在较大难度的，经规划局、执法局等相关部门确认后，可采取分步核实办法，即建设单位缴交罚款后，可先行对未涉及公共区域违建楼层（部分）进行规划核实，并办理产权登记。公共区域违建部分待其整改后，再行核实。

（六）改变凸窗高度的问题。

建筑凸窗应符合《福建省城市规划管理技术规定（2017版）》第五十八条规定，满足规范要求的建筑凸窗不计算计容面积。

参照第（三）款，满足条件的，改建行为可予以保留，否则应整改到位。

（七）层高超原审批建设的问题。

建筑层高包括首层、标准层、顶层、地下室、半地下室等层高高度；建筑类型包括但不限于住宅、住宅配套（商业部分）、商铺、办公楼和厂房等。

层高超原审批数值小于等于 0.1 米，认定为允许误差，不予处罚。

层高超原审批数值大于 0.1 米，在满足下列条件后，改建行为可予以保留，否则应整改到位：

1. 建设单位书面承诺消防安全要求、房屋质量要求、公共利益不受侵害和他人合法权益不受影响、对由此产生的问题承担一切责任、增建行为面积不计容不确权；

2. 经论证对规划实施无较大影响；

3. 经论证对外立面效果无较大影响；

4. 竣工规划条件核实公示无异议通过。

可予以保留的，层高超原审批大于 0.1 米的，违建部分应处以工程造价的 10%的行政处罚；若实地建筑层高超过相关技术管理规定层高上限的，按照相关规定处理。

三、其他事项

1. 经处理后的项目，可予以通过竣工规划条件核实。

2. 行政处罚对象为项目建设单位。

3. 规划实施过程事中事后监管，将根据我区相关文件执行。

4. 本办法由平潭综合实验区规划局负责解释。

5. 本办法自印发之日起执行。